

징 계 사 항

1. 제 목 : 사적업무 지시 및 직원 복무관리 부적정
2. 징계대상자 : △△□□■●◎장 ㉠㉠직 ▲급 ○○○
3. 징 계 종 류 : 견책
4. 징 계 사 유

위 직원은 '##.##.##. 우리 공단에 입사하여 '##.##.##.부터 징계처분 요구일 현재까지 △△□□■●◎장의 지위에서 우리 공단 직제규정에서 정하는 바에 따라 ■●원 업무를 총괄 관리하고 있습니다.

가. 사적 업무 지시

우리공단의 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임)에서 정하는 바에 따르면 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하고 위반사항에 대하여 책임을 진다고 되어있고, 제14조의2(사적 노무 요구 금지)에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정되어 있으며, [별표1] '청렴 행동수칙'에서는 업무와 관련 없는 사적인 일에 하위직원이나 인턴, 사회복지요원 등을 동원하지 못하도록 규정하고 있습니다.

따라서 징계대상자는 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여 소속직원에게 모범을 보여야 하며, 업무와 관련 없는 사적인 일에 하위직원이나 인턴, 사회복지요원을 동원하여서는 아니 될 것입니다.

그런데 징계대상자는 2017년 말 근무시간 중 직원에게 본인 자녀의 인감도장

을 만들어오라고 지시한 사실이 있으며, 평소 본인의 자택 주위에 거주하는 직원들에게 직원의 차량으로 자신을 데리러오거나 데려다 줄 것을 요구한 사실이 있습니다.

나. 직원 복무관리 부적정

우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙) 제1항에 따르면 검직교원 및 파견공무원을 포함한 직원은 제규정을 준수하고 그 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)에 따르면 모든 직급의 직무는 규정이 정하는 직무권한에 의하여 수행하여야 하고, 각 직급은 그 권한에 상응한 책임을 지며, 같은 세칙 제7조(지휘·감독)에 따르면 상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령할 수 있습니다.

따라서 징계대상자는 ■■■원 업무 전반을 총괄하는 ■■■◎장으로서 소속직원들에 대한 지휘·감독 업무 및 근태관리 등을 성실히 수행하여 건전한 근무분위기를 유지하고 ■■■원이 원활하게 운영될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 전 ■■■과장의 '18.01.01.~'18.06.30.까지 직원 주차장에서 가장 가까운 ■■■■■실 옆문의 출입기록을 확인한 결과 퇴근 시간(17:30) 전에 나간 건수가 총 52회, 점심휴게시간 이전에 나간 횟수가 총 25회에 달하며, 이에 대해 '18년 6월 CCTV를 확인한 결과 확인 가능한 4회 모두 퇴근시간 전에 나간 후 사무실에 다시 들어오지 않은 것으로 확인되는 등 근무시간을 지키지 않았음에도 이를 방치하는 등 직원의 근태관리를 소홀히 하였으며, 전 ■■■과장이 근무시간에 수시로 스마트폰을 가지고 게임을 하거나, 업무분장에 따른 ■■■과장 업무 중 시설운영위원회 및 외부홍보활동 등 일부를 제외한 나머지 업무는 사원인 ■■■주임에게 전가하는 등 ■■■과장 업무를 태만히 하고 있었음에도 이에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

다. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ‘가’항과 관련하여 근무시간에 직원들에게 사적인 업무를 강요하거나 지시한 적이 없고, 직원들에게 자신의 몸이 힘들다고 강제로 태워달라거나 데리러오라고 한 적은 없으며, 주변에 거주하는 직원들과 카풀을 하는 정도라고 이야기하고 있습니다.

그러나 조사결과 징계대상자가 근무시간에 직원에게 본인 자녀의 인감도장을 제조해 오라고 지시한 사실이 확인되었으며, 직원들은 ◎장 자택 주위에 거주하는 직원들에게 차량 동승을 요구하는 것을 자주 보거나 들었고 문답 직원 다수가 타의에 의한 차량 동승이 불편하거나 부당하다고 진술하였으며, 징계대상자의 지위 등을 고려하면 직원들이 차량 동승 요구 등에 대해 거부하기 어려웠을 것이라는 점 등을 볼 때 징계대상자의 진술은 정당성이 결여됩니다.

또한 징계대상자는 ‘나’항과 관련하여 징계대상자 본인이 외근 등으로 자리를 비울 때 전 ■■■과장도 자리를 비우는 사실을 몰랐으며, 직원들이 전 ■■■과장의 업무태도와 근무시간 게임 등을 징계대상자 본인에게 이야기하여 전 ■■■과장을 불러서 야단을 쳤다고 이야기하고 있습니다.

그러나, 조사결과 징계대상자가 근무하고 있는 경우에도 전 ■■■과장은 자리를 비우는 경우가 있었다고 직원들이 진술하고 있으며, 직원들이 징계대상자에게 전 ■■■과장의 업무태도와 근무시간 게임 등에 대해 이야기하여 징계대상자가 ■■■과장을 불러서 야단을 쳤다고 진술하였으나, ■■■과장이 하위직원에게 자신의 업무를 떠넘기고 근무시간 중 게임을 한 사실은 몰랐다고 진술 하는 등 같은 내용에 대해 서로 상반된 진술을 하는 것으로 미루어 볼 때 징계대상자는 ■■■원 업무를 총괄하는 관리자로서 전 ■■■과장이 수시로 퇴근시간과 휴게시간을 지키지 않는 등 근태를 소홀히 하고 업무를 태만히 하여 직원들의 불만이 있었음에도 이를 방치하는 등 지휘·감독 역할을 제대로 수행하지 않은 것으로 보여 징계대상자의 주장은 변명에 불과한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」제50조(복무원칙),「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임), 제7조(지휘·감독), 공단 「임직원 행동강령」제14조의2(사적 노무 요구 금지)를 위반하여 「인사규정」제53조(징계대상) 제1호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “견책”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 9. .

감 사 ○ ○ ○